



Đơn khiếu nại- QA - non

Luật hợp đồng (Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: Ward Alexander Parish - người đại diện của Công ty TNHH Wagwel Rescue

Họ và tên người khiếu nại: Nguyễn Thị Quỳnh Anh;

Địa chỉ: 2/17/3 Phạm Ngọc Thạch, Tổ 2, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 046303006385, ngày cấp: 31/5/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: Công ty TNHH Wagwel Rescue (tên cũ là Công ty TNHH R House Healthy Diner & Lounge);

Địa chỉ: Số 24/02 Đường Trần Ngọc Diện, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Khiếu nại về việc: Không đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo hợp đồng lao động;

Nội dung khiếu nại: Tôi là Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Công ty TNHH Wagwel Rescue (tên cũ là Công ty TNHH R House Healthy Diner & Lounge) có ký kết hợp đồng lao động không thời hạn Số RHLC-09/HĐLĐ ngày 25 tháng 9 năm 2023. Trong điều khoản của hợp đồng lao động có quy định về nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

“ Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

3.1 Nghĩa vụ

... g) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế.... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2 Quyền lợi

...b) Các quyền lợi khác: Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ

... - Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

- Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi hai bên chấm dứt Hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, công ty Wagwel Rescue chỉ tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong 2 tháng đầu tiên và sau đó không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho đến nay. Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2025, công ty Wagwel Rescue đã chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội đối

với tôi là 01 năm 9 tháng. Trong quá trình làm việc tại công ty Wagwel Rescue, tôi đã nhiều lần yêu cầu phía công ty thực hiện nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm xã hội nhưng phía công ty không có phản hồi. Ngày 17 tháng 6 năm 2025, tôi yêu cầu với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động, bàn giao công việc hiện tại và được phía công ty Wagwel Rescue đồng ý. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty không thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho tôi theo khoản 4.1 Điều 4 Hợp đồng lao động Số RHLC-09/HĐLĐ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Nay tôi viết đơn này để yêu cầu phía công ty Wagwel Rescue thanh toán đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội chậm đóng đối với tôi.

Tài liệu, chứng cứ kèm theo bao gồm:

- 01 Phiếu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
- 01 Bản sao hợp đồng lao động Số RHLC-09/HĐLĐ

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên